

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואלד אל הואשלה

1726/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת נהגי אוטובוס בקווי תחבורה ציבורית), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 382 א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 382 א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
" (1א) בסעיף זה עובד ציבור הוא גם נהג אוטובוס ציבורי כהגדרתו בפקודת התעבורה²."

דברי הסבר

סעיף 382 א(א) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 קובע עבירה ייחודית של תקיפת עובד ציבור וכולל שלוש חלופות שהעובר עליהן דינו מאסר שלוש שנים, ובלבד שהתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף : תקיפת עובד ציבור, תקיפת מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין, ותקיפת מי שנותן שירות מטעם גוף המספק שירות לציבור. בכך, מבטא הסעיף את החומרה היתרה שרואה המחוקק בתקיפה של מי שממלא תפקיד או חובה ציבורית או נותן שירות לציבור.

הצעת חוק זאת מבקשת להגן על הנהגים ולהבטיח את שלומם ובטחונם האישי, תוך חיזוק מעמדם ותנאי העסקתם. לאחרונה, תקיפות נהגים נהיה עניין יומי, כמעט שלא עובר יום בלי תקיפה של נהג. כ-40% מנהגי האוטובוסים דיווחו בשלוש שנים האחרונות כי חוו אלימות פיזית מצד נוסעים, ויותר מ-70% חוו אלימות מילולית.

לכן מוצע להגדיר באופן ברור בסעיף 382 א נהג אוטובוס ציבורי ברשימת בעלי התפקידים שתקיפתם נושאת בחובה חומרה מיוחדת ועונשה עד שלוש שנות מאסר, ובמקרי חומרה מיוחדים – כגון תקיפה שנועדה להכשיל את הנהג בתפקידו, למנוע או להפריע לו מלמלאו, או שימוש בנשק קר או חם – עד חמש שנות מאסר לפי סעיף קטן (ב).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/1457/24), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2202/24), על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס וקבוצת חברי הכנסת (פ/2209/24), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(פ/24/2334), על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2593) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/24/2798) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/25/86), על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/88), על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/25/90), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/1201), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1385) ועל ידי חבר הכנסת אליהו רביבו (פ/25/1508).

הצעת החוק זהה לפ/88/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)